108年司法官律師考試 - 國際私法（2301）

108年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
108年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
本文件僅整理國際私法部分（第66-75題）

第1題（原第66題）

我國籍甲男，被公司派駐於沙烏地阿拉伯工作，派駐該國期間與當地人乙女日久生情，欲與乙女結婚，但甲之我國籍妻丙拒絕與甲離婚，但同意讓甲再娶乙。甲於取得沙烏地阿拉伯國籍（並未放棄我國國籍）後，由於該國允許一夫多妻，甲乃經當地宗教法庭許可與乙結婚。丙事後反悔，向我國法院訴請確認甲、乙婚姻關係無效。下列敘述，何者正確？

(A) 我國法院無國際審判管轄權，故應裁定駁回
(B) 應適用甲、乙之本國法，即沙烏地阿拉伯法律，故甲、乙之婚姻有效
(C) 應適用我國法律，故甲、乙之婚姻無效
(D) 應適用甲、乙之本國法，即沙烏地阿拉伯法律，甲、乙之婚姻有效，但甲、乙婚姻有效之結果違背我國善良風俗，故不適用沙烏地阿拉伯法律

答案：(C)

第2題（原第67題）

關於一國數法之發生原因與解決方法，下列敘述何者正確？

(A) 依我國涉外民事法律適用法第5條之規定，僅在於解決因國內存在複數法域而產生之一國數法問題
(B) 以間接指定原則與關係最切原則定其應適用之法律
(C) 依當事人之住所地法定其應適用之法律
(D) 依當事人之居所地法定其應適用之法律

答案：(B)

第3題（原第68題）

21 歲的 A 國人甲與我國人乙，分別在 B 國簽訂買賣契約、在臺灣簽訂僱傭契約。依 A 國民法規定滿 22 歲為成年，有行為能力；依 B 國民法規定滿 18 歲為成年，有行為能力。甲、乙二人因該二契約就甲行為能力之有無在我國涉訟，我國法院應如何適用法律？

(A) 買賣契約適用B國法
(B) 僱傭契約適用我國法
(C) 僱傭契約、買賣契約均適用B國法
(D) 僱傭契約、買賣契約均適用A國法

答案：(B)

第4題（原第69題）

A 國人甲與中華民國女子乙結婚後定居於臺北，甲在某次登山時失蹤，生死不明已達 7 年。下列敘述，何者正確？

(A) 此一事件僅得依我國法為死亡宣告
(B) 此一事件僅得依A國法為死亡宣告
(C) 此一事件得因聲請依我國法為死亡宣告
(D) 此一事件，關於死亡宣告之效力，僅得依失蹤人之本國法

答案：(C)

第5題（原第70題）

A國人甲與中華民國人乙皆居住於臺北，兩人在臺北締結買賣契約，約定以B國法為契約之準據法。關於涉外契約方式之準據法，下列敘述何者正確？

(A) 得依A國法
(B) 得依我國法
(C) 僅得依B國法
(D) 得依我國法、A國法或B國法

答案：(B)

第6題（原第71題）

甲為法國籍人，來臺工作多年，住在臺北市，與日本籍同事乙為情侶。甲因罹患癌症，死於臺北。甲生前在香港旅行途中自書遺囑，寫明在其過世後，願將其在法國巴黎第一區之小公寓送給乙。問就此一遺囑之方式，我國法院應如何適用法律？

(A) 適用日本法或中華民國法
(B) 選擇適用法國法、中華民國法或香港法
(C) 選擇適用日本法、中華民國法或香港法
(D) 選擇適用日本法或香港法

答案：(B)

第7題（原第72題）

關於權利能力與行為能力準據法之立法主義，下列敘述何者正確？

(A) 本國法主義為權利能力準據法之立法例之一
(B) 權利能力之準據法受「場所支配行為原則」影響甚深
(C) 目前各國關於行為能力之立法主義大多採行為地法主義
(D) 依涉外民事法律適用法第10條第1項規定：人之行為能力，依其本國法。所謂本國法專指訴訟時之本國法

答案：(A)

第8題（原第73題）

我國法院實務上運用不便利法庭原則（Forum Non-Conveniens）之方式，下列敘述何者錯誤？

(A) 法官可職權適用不便利法庭原則
(B) 將不便利法庭原則當成國際管轄權之判斷標準
(C) 必須被告提出法院是一個不便利的法庭
(D) 如果認為可適用不便利法庭原則，法官即駁回原告之訴

答案：(C)

第9題（原第74題）

A國籍乙妻對於與其同國籍的甲夫死後，在臺灣所遺留的財產，主張分配請求權而於我國法院涉訟，我國受訴法院於決定準據法時，應依何國的法律定性？

(A) 依我國法
(B) 依A國法
(C) 依其繼承的準據法
(D) 依其婚姻效力的準據法

答案：(A)

第10題（原第75題）

美國的甲公司於德拉瓦州設立登記，主事務所設於美國加州。甲公司所製造之行動電話僅於全美銷售，未於外國銷售。我國人乙於美國奧瑞岡州留學期間，購買了甲公司所製造之行動電話，並於學成歸國後攜回我國繼續使用。某日，乙使用甲公司所製造之行動電話通話時，該行動電話突然自燃爆炸，乙受到二度灼傷，乙遂向我國法院起訴請求甲公司損害賠償。下列敘述，何者錯誤？

(A) 乙於我國使用甲公司所製造之行動電話，我國為損害發生地，故我國法院對本件訴訟具有國際管轄權
(B) 甲公司對乙之損害賠償，原則依德拉瓦州法為準據法
(C) 甲公司與乙得合意以加州法決定甲公司對乙之損害賠償
(D) 甲公司所製造之行動電話未於我國銷售，故縱使乙主張以我國法為準據法，我國法院仍不得以我國法決定甲公司對乙之損害賠償

答案：(C)